

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(산업기술보호법)

제1조 목적

이 법은 산업기술의 부정한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함을 목적

제2조 정의

산업기술 : 가. 제9조에 따라 고시된 국가핵심기술 + 등등

국가핵심기술 : 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술

국가연구개발사업 : 관계중앙행정기관의 장이 추천하는 연구

대상기관 : 기업, 연구기관, 전문기관, 대학

제5조 종합계획의 수립, 시행

산업통상자원부장관은 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획을 수립, 시행.

제6조 시행계획의 수립, 시행

관계중앙행정기관의 장은 시행계획을 수립, 시행.

제7조 산업기술보호위원회의 설치

산업통상자원부장관 소속으로 산업기술보호위원회를 둠.

하는일 : 종합계획의 수립, 국가핵심기술의 지정, 변경, 해제, 수출관련사항, 해외인수, 합병 등

구성 : 위원장 1인 포함 25인 이내. 위원장은 산업통상자원부 장관

전문위원회 : 전문적으로 검토하기 위한 위원회

기술안보센터 : 위원회 운영 지원

제9조 국가핵심기술의 지정 변경 및 해제

산업부 장관이 지정하거나 관계 중앙행정기관장으로부터 선정, 통보받은 경우 -> 위원회의 심의 -> 국가핵심기술 지정 필요최소한으로 해야 함.

제9조의2 국가핵심기술 해당 여부 판정 등

기업, 전문기관, 연구기관, 대학 등은 보유기술이 국가핵심기술인지 판정을 산업부 장관에게 신청할 수 있다.

산업부 장관이 직권으로 판정 신청할 수도 있다. 기업은 통지받은날 30일 이내에 판정신청서류 제출하여야 한다.

제9조의3 국가핵심기술 보유기관 등록 등

아래 중 하나에 해당하면 국가핵심기술 보유기관 등록을 해야 한다.

제9조의4 국가핵심기술의 정보 비공개

국가기관 등 기관은 국가핵심기술을 비공개해야 한다. -> 다만, 악영향을 줄 우려가 없으면 공개 가능

제10조 국가핵심기술의 보호조치

보호구역 설정 + 출입시 휴대품 검사

이직관리 및 비밀유지 계약 체결

만약 어떤 기업에서 가지고 있는 기술이 국가핵심기술도 아니고 방산기술도 아니고 산업기술만 가지고 있다면 직원에게 보안서약서를 요구할 수 있을까? >> 근거가 없음... 법적인 것을 잘 따져야 함.

‘취업규칙’, 사규에 넣어야 함. 근로기

준법도 알아야 함.

제11조 국가핵심기술의 수출

국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술을 수출하려고 할 때 >> **미리** 산업부장관의 승인을 얻어야 함
산업부 장관은 관계 중앙행정기관의장과 협의 > 위원회 심의 거쳐 수

출
이외의(연구개발비를 지원받지 않은) 국가핵심기술을 수출하려고 할 때는 >> **사전에** 산업부장관에 신고해야 함.
국가안보에 심각한 영향이 없으면 신고 수리해야 함.

국가안보에 영향을 줄수 있으면 수출중지, 금지, 원상회복 조치를 할 수 있음.

전문위원회로 하여금 검토하게 할 수 있음.

제12조 국가핵심기술을 보유하는 대상기관의 해외인수·합병

국가로부터 연구개발비를 지원받은 국가핵심기술을 해외인수,합병하려고 할 때 >> **미리** 산업부장관의 승인을 얻어야 함

해외인수 합병 진행되는 것을 알게 된 경우 지체없이 **산업부장관에** 신고하여야 함.

장관은 위원회를 거쳐 승인할 수 있음.

이외의(연구개발비를 지원받지 않은) 국가핵심기술을 해외인수,합병하려고 할 때는 >> **사전에** 산업부장관에 신고해야 함.

해외인수 합병 진행되는 것을 알게 된 경우 지체없이 **산업부장관에** 신고하여야 함.

국가안보에 심각한 영향이 없으면 신고 수리해야 함.

기관은 이 기술이 국가안보와 관련되는지? 승인대상인지? 신고대상인지? 검토신청할 수 있다.

전문위원회로 하여금 검토하게 할 수 있음.

제11조의3 이행강제금

해외인수합병 중지, 금지, 원상회복 명령을 이행하지 않으면 1일 1천만원 이내의 이행강제금 부과

제12조 국가연구개발사업의 보호관리

대상기관의 장은 개발성과물이 외부로 유출되지 아니하도록 필요한 대책을 수립해야 함

제14조 산업기술의 유출 및 침해행위 금지

아래를 해서는 안된다.

1. 절취, 기망, 협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 기술을 공개.
2. 비밀유지의무가 있는 자가 유출, 사용, 공개
3. 비밀유지의무가 있는 자가 삭제를 요구받고도 거부, 기피, 사본 보유하는 것
4. 계약 등에 따라 접근권한이 있는 자가 산업기술을 장소 밖으로 무단유출, 목적 외 사용하는 경우
5. 1~4가 있었음을 알고, 취득,사용,공개하거나, 취득한 후에 알고 공개하는 행위
7. 승인을 얻지 않거나 부정한 방법으로 승인을 얻어 **국가핵심기술을 수출**
8. 신고를 하지 않거나 부정한 방법으로 신고를 해 **국가핵심기술을 수출**
9. 승인을 얻지 않거나 부정한 방법으로 승인을 얻어 **국가핵심기술을 해외인수, 합병**
10. 신고를 하지 않거나 부정한 방법으로 신고를 해 **국가핵심기술을 해외인수, 합병**
11. 중지, 금지, 원상회복명령 이행하지 않음
12. 소송 등 적법한 경로로 정보를 제공받은 자가 목적 외 용도로 사용하거나 공개하는 행위
13. 1~4가 있었음을 중대한 과실로 알지 못하고, 사용,공개하거나 취득한 후에 중대한 과실로 알지 못하고 공개하는 행위

제14조2 산업기술 침해행위에 대한 금지청구권 등

1. 영업상의 이익이 침해되거나 우려가 있는 경우 **법원에 그 행위의 금지 또는 예방을** 청구할 수 있다.
2. 물건의 폐기, 설비의 제거, 금지 또는 예방을 위해 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

3. 이익이 침해되거나 우려가 있다는 사실과 그 침해행위자를 안 날로부터 3년간 행사하지 않거나, 침해행위의 시작으로부터 10년이 지나면 시효의 완성으로 소멸된다.

제14조3 산업기술 해당 여부 확인

1. 대상기관은 보유하고 있는 기술이 산업기술인지 장관에게 신청할 수 있다.

제14조4 외국에서의 행위에 대한 적용

외국에서도 이 법을 적용한다.

제15조 산업기술 침해신고 등

보유기관의 장은 침해당하거나 우려가 있을시에는 신고를 해야 한다.

제22조의2 산업기술의 유출 및 침해행위에 대한 손해배상책임

손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

고의가 인정되는 경우 손해로 인정되는 금액의 5배를 넘기지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

제22조의4 비밀유지명령

법원은 소송 대리자, 그 밖에 소송으로 인해 산업기술을 알게 된 자에 대하여 공개하지 아니할 것을 명령할 수 있다.

제23조 산업기술분쟁조정위원회

분쟁을 조정하기 위한 위원회(조정위원회)

위원장 1인을 포함한 15인 이내.

제34조 비밀유지의무

대상기관의 임직원, 지원업무를 수행한 자, 국가핵심기술 판별을 수행한자 등은 직무상 알게된 비밀을 누설하거나 도용해서는 아니 된다.

제36조 벌칙

- 1. 국가핵심기술이 외국에서 사용될 것을 알면서 14조 1~6,12의 행위. 3년이상 유기징역 + 65억원 이하 벌금 병과
- 2. 산업기술이 외국에서 사용될 것을 알면서 14조 1~6, 12의 행위 15년 이하 징역 또는 30억원 이하 벌금
- 3. 14조 1~11호까지의 행위를 한 자. 10년 이하 징역 또는 10억원 이하의 벌금
- 4. 14조 12~13호까지의 행위를 한 자. 3년 이하 징역 또는 3억원 이하의 벌금.
- 5. 1~4항까지의 죄를 범한 자가 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 몰수한다. 불가할 시 그 가액을 추징한다.
- 6. 34조(비밀유지의무)를 위반하여 비밀을 누설, 도용한 자는 5년이하의 징역 또는 10년이하 자격정지, 5천만원 이하의 벌금
- 7. 1~3항의 미수범을 처벌한다.
- 8. 2~4항은 징역과 벌금을 병과할 수 있다 (1항은 병과해야 함!)

제37조 예비·음모

- | | | |
|--------------------------|-------|----------------------|
| 1. 제36조 1~2항을 예비, 음모한 자는 | -해외유출 | 3년 이하 또는 3천만원 이하의 벌금 |
| 2. 제36조 3항을 예비, 음모한 자는 | -국내유출 | 2년 이하 또는 2천만원 이하의 벌금 |

제38조 양벌규정

법인의 구성원이 사무에 관하여 제36조 1~4항에 해당하는 위반행위를 하면, 법인 또는 개인에게도 벌금형을 과함. 이를 방지하기 위한 업무에 관하여 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우는 그러지 아니함.

제39조 과태료

1천만원 이하의 과태료를 부과한다.

- 1. 판정서류를 제출하지 않거나 허위로 제출
- 2. 국가핵심기술 보유기관 등록을 신청하지 아니한 자
- 3. 국가핵심기술의 보호조치를 거부, 방해, 기피한 자
- 4. 장관의 조치명령에 따르지 아니한 자.
- 5. 침해신고를 하지 아니한 자.

방위산업기술 보호법(방산기술보호법)

제1조 목적

이 법은 방산기술을 체계적으로 보호하기 관련기관 지원하기 위함.

제2조 정의

1. 방위산업기술 : 국가안보 등을 위하여 보호되어야 하는 기술
2. 대상기관 : 방산기술을 보유하거나 관련 연구개발사업을 수행하고 있는 기고나
3. 방위산업기술 보호체계란 아래 각 목
가. 보호대상 기술의 식별 및 관리 체계
나. 인원통제 및 시설보호 체계
다. 정보보호체계

제4조 종합계획의 수립

방위사업청장은 5년마다 수립, 시행하여야 한다. 방위산업기술보호위원회의 심의를 거쳐야 함.

제5조 시행계획의 수립

방위사업청장은 매년 시행계획을 수립·시행하여야 한다.

제6조 방위산업기술보호위원회

1. 종합계획 및 시행계획 수립·시행
2. 주요 정책 및 계획
3. 방위산업기술의 지정·변경 및 해제
4. 위원장 1명을 포함한 28명의 위원. 위원장-국방부장관, 부위원장-방위사업청장

제7조 방위산업기술의 지정·변경 및 해제

위원회의 심의를 거쳐 지정

제8조 연구개발 사업 수행 시 방위산업기술의 보호

보호대책을 수립해야 한다

제9조 방위산업기술의 수출 및 국내이전 시 보호

1. 수출 및 국내이전 시 제10조에 따른 피해가 발생하지 않도록 보호대책을 수립해야 함.
2. 수출 시 절차 및 규제에 관해서는 방위사업법, 대외무역법을 따름.

제10조 방위산업기술의 유출 및 침해 금지

1. 부정한 방법으로 대상기관의 방위산업기술을 취득·사용 또는 공개(비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것 포함)
2. 1호에 해당하는 사실을 알고도 취득, 사용, 공개
3. 1호에 해당하는 사실을 중대한 과실로 알지 못하고 방위산업기술을 취득,사용, 공개
4. 계약에 따라 방위산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 반환이나, 삭제, 기피, 복사본을 보유하는 행위
5. 4호를 중대한 과실로 이를 거부 또는 기피하거나 사본을 보유하는 행위

제11조 방위산업기술의 유출 및 침해 신고

침해가 발생할 우려가 있거나 발생 시 신고하여야 한다.

제11조2 조사

유출 및 침해의 확인이 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 조사대상자에게 출석, 진술, 보고요구를 할수 있고

현장조사, 문서열람을 할 수 있다.

현장조사 시 7일 전까지 서면으로 통지해야 한다.

조사 결과 확정 후 7일 이내에 결과를 조사대상자에게 통지하여야 한다.

제13조 방위산업기술 보호체계의 구축·운영 등

방위산업기술의 유출을 방지하고 보호하기 위하여 필요한 방법·절차 등에 관한 지침을 정하여야 한다.

>>방위산업기술 보호지침

제19조 비밀유지의 의무 등

직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용해서는 아니 된다/

대상기관의 임직원 + 심의 업무를 수행하는 사람, 수출 및 국내이전 관련 업무를 하는 사람, 침해신고 접수 및 방지업무를 하는 사람, 실태조사 업무를 하는 사람...

제21조 벌칙

1. 방위산업기술이 외국에서 사용 10조 1~2,4의 행위. 1년이상 유기징역 + 20억원 이하 벌금 병과
2. 10조 1~2,4의 행위. 10년 이하의 징역 또는 10억원 이하의 벌금
3. 10조 3,5의 행위. 5년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금
4. 비밀을 누설, 도용한 사람은 7년 이하의 징역 또는 10년이하의 자격정지 7천만원 이하의 벌금
5. 범죄행위로 얻은 재산은 몰수. 불가능할 시 가액을 추징
6. 1~2항의 미수범은 처벌
7. 2~3항의 징역형과 벌금형은 병과할 수 있음.

제22조 예비·음모

1. 제21조1항을 예비 음모한 사람은 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
2. 제21조2항을 예비 음모한 사람은 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

제23조 양벌규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제21조제1항부터 제3항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조 과태료

각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 방위산업기술 유출 및 침해 신고를 하지 아니한 사람.
2. 시정명령을 이행하지 아니한 사람
3. 각종 조치 등을 거부한 사람....

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)

제1조 목적

국내에 널리 알려진 타인의 상표,상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위 + 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여

제2조 정의

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 지니는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하는 행위

카. 데이터에 대한 다음 행위

1) 접근권한이 없는 자가 절취, 기망, 부정접속 등 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득, 취득한 데이터를 사용, 공개하는 행위

2. “영업비밀”이란

공공연히 알려져 있지 아니하고

독립적 경제적 가치를 지닌

비밀로 관리된

기술상, 경영상의 정보생산방법, 판매방법 등 그 밖에 영업활동에 유용

한

3. “영업비밀 침해행위”란

가. 절취, 기망, 협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는

행위. 또는 공개하는 행위

나. 영업비밀에 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 공개하는 행위

다. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

라. 계약관계 등에 따라 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

마. 라목에 따라 공개된 사실 또는 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

바. 영업비밀을 취득한 후에 그 영업비밀이 라목에 따라 공개된 사실 또는 공개행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 그 영업비밀을 취득하는 행위 또는 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위

제2조의2 기본계획의 수립

특허청장은. 5년마다 기본계획을 수립해야 한다.

제2조의3 시행계획의 수립

특허청장은. 세부계획을 매년 수립해야 한다.

제9조의2 영업비밀 원본 증명

(1) 영업비밀 보유자는 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위하여 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로서 추출된 고유의 식별값(이하 전자지문)을 등록할 수 있다.

~~~~~

## 제10조 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등

(1) 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

(2) 1항에 따른 청구를 하면 -> 물건의 폐기, 설비 제거 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

#### 제11조 영업비밀 침해에 대한 손해배상책임

고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

#### 제12조 영업비밀 보유자의 신용회복

법원은 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 영업비밀 보유자의 청구에 의하여 제11조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 **영업상의 신용을 회복하는데 필요한 조치를 명할 수 있다.**

#### 제13조 영업비밀 침해 선의자에 관한 특례

- (1) 거래에 의하여 영업비밀을 **정당하게 취득한 자가** 그 거래에 의하여 허용된 범위에서 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 대하여는 ~~ 규정을 적용하지 아니함.
- (2) 제1항에서 “**영업비밀을 정당하게 취득한 자**”란 영업비밀을 취득할 당시에 부정취득행위나 부정공개행위가 개입된 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하고 그 영업비밀을 취득한 자를 말한다.

#### 제14조 영업비밀 침해행위 금지청구권 등에 관한 시효

제10조1항에 따라 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리는 영업비밀 침해행위가 계속되는 경우에 영업비밀 보유자가 그 침해행위에 의하여 영업상의 이익이 **침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 침해행위자를 안 날로부터 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.** 침해행위가 시작된 날부터 10년이 지난 때에도 또한 같다.

#### 14조의2 손해액의 추정 등

각 호에 해당하는 금액의 합계액을 손해액으로 할 수 있다.

- (6) 법원은 제2조제1호차목의 행위(아이디어 부정사용)및 **영업비밀 침해행위**가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 ~~ 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 **배상액**을 정할 수 있다.

#### 14조의3 자료의 제출

법원은 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다.

#### 14조의4 비밀유지명령

- (1) 법원은 관련 소송에서 당사자가 보호한 영업비밀에 대하여 영업비밀을 알게된 자에 대하여 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다.
- (2) 비밀유지명령의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 **서면**으로 하여야 한다.
  - 1. 비밀유지명령을 받을 자
  - 2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
  - 3. 제1항 각호에 해당하는 사실
- (3) 법원의 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 **송달**하여야 한다.
- (4) 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 **송달된 때부터 효력**이 발생한다.
- (5) 비밀유지명령의 신청을 기각 또는 각하한 재판에 대해서는 **즉시항고**할 수 있다.

#### 14조의5 비밀유지명령의 취소

- (1) 비밀유지명령을 신청한 자 또는 받은 자는 요건을 갖추지 못하였거나 갖추기 못하게 된 경우 법원에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

~~

#### 14조의6 소송기록 열람 등의 청구통지

제14조의7 기록의 송부

소가 제기된 경우로서 필요하다고 인정된 때에는 특허청장, 지자체장에게 조사기록의 송부를 요구할 수 있다.

- 1. 제4조에 따른 부정경쟁행위 등의 금지 또는 예방 청구의 소
- 2. 제5조에 따른 손해배상 청구의 소
- (2) 특허청장, 시도지사 또는 시장, 군수, 구청장은 제1항에 따라 법원에 조사기록을 송부하는 경우 당사자의 성명, 주소, 전화번호, 그 밖의 법원이 제5항에 따른 고지를 하는 데 필요한 정보를 함께 제공하여야 한다.
- (6) 법원은 송부된 조사기록을 다른 사람이 열람·복사하게 하여서는 아니 된다.

제16조 신고포상금 지급

부정경쟁행위를 신고한 자에게 예산의 범위 안에서 신고포상금을 지급할 수 있다.

제17조의3 벌칙 적용에서의 공무원 의제

지원업무에 종사하는 자는 형법에 따라 벌칙의 적용에서는 공무원으로 본다.

제18조 벌칙

(1) 영업비밀을 외국에서 사용하거나 사용될 것임을 알고 다음 행위를 한 자

15년 이하의

징역 또는 15억원 이하의 벌금

단, 재산상 이득액의 10배의

대학하는 금액이 15억원을 초과하면

재산상 이득액의 2배이상 10배

이하의 벌금

>> 만약 벌어들인 돈이 3억이면 > 10배는 30억, 그럼 6억~30억의 벌

금

- 1. 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에 손해를 입힐 목적으로 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
  - 가. 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 행위
  - 나. 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위
  - 다. 영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위
- 2. 절취·기망·협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위
- 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알면서도 그 영업비밀을 취득하거나 사용(제13조제1항에 따라 허용된 범위에서의 사용은 제외한다)하는 행위

(2) 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는

10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금

단, 재산상 이득액의 10배의

대학하는 금액이 5억원을 초과하면

재산상 이득액의 2배이상 10배

이하의 벌금

(3) 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 제9조의8을 위반하여 타인의 영업비밀을 훼손·멸실·변경한 자는 10년 이하의 징역 5억원 이하의 벌금

(4) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는

3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

- 1. 제2조제1호(아목,차목,카목1)부터 3)- (아이디어, 데이터)에 따른 부

정경쟁행위;ㄹ,ㄹ 힌 지

(5) 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 자는

1년 이하의 징역 1천만원 이하의 벌금

- 1. 원본증명기관에 등록된 전자지문이나 그 밖의 관련 정보를 없애거

나 훼손, 변경, 위조 또는 유출한 자

(6) 1항과 2항의 징역과 벌금은 병과할 수 있다.

**제18조의2 미수**

제18조제1항, 제2항의 미수범은 처벌한다

**제18조의3 예비, 음모**

제18조제1항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는

**3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금**

제18조제2항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는

**2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금**

**제18조의4 비밀유지명령 위반죄**

- 1. 국내외에서 정당한 사유 없이 제14조의4제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- 2. 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다 (친고죄이다!)

**제18조의5 몰수**

제18조제1항 각호 또는 같은 조 제4항의 각 호에 하나에 해당하는 행위를 조성한 물건 또는 그 행위로부터 생긴 물건은 몰수한다.

**제19조 양벌규정**

종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제5항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 **법인**에게는 해당 조문에 규정된 벌금형의 3배 이하의 벌금형을, 그 **개인**에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

**제19조2 공소시효에 관한 특례**

제19조에 따른 행위자가 제18조제1항 또는 제2항의 적용을 받는 경우에는 제19조에 따른 **법인에 대한 공소시효**는 10년이 지나면 완성된다.

**제20조 과태료**

다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

- 1. 제7조제1항에 따른 관계 공무원의 조사나 수거를 거부·방해 또는 기피한 자
- 1의2. 제8조제1항에 따른 시정명령을 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 자
- 2. 제9조의4제5항을 위반하여 시정명령을 이행하지 아니한 자

## 영업비밀보호

역분석을 해도 영업비밀 침해로 처벌할 수 없다!

실패한 자료라도 영업비밀로 보호함. (연구노트 등)

특허 출원을 준비중에 있는 경우에도 영업비밀로 보호해야 함.

원료나 성분의 배합방법이 역공정에 의해 쉽게 알 수 없고 경제적 가치를 지니면 영업비밀로 보호가능(코카콜라)

컴퓨터프로그램

저작권법으로는 원시코드 보호 알고리즘, 해법 보호X

사

후 70년 보호!

영업비밀로는 원시코드+알고리즘+ 관련기술자료 함께 보호

가능

영업비밀로 관리되는 있는 저작물을 봉인하고 임치해 **저작물로** 등록해도, 제출 뒤에도 여전히 영업비밀로 보호 가능  
일반적으로 판매되는 소프트웨어라도 구매자가 역분석하기 어렵도록 난독화를 해 놔야 함.

고객명부도 영업비밀로 보호받을 수 있음. 중기계획, 매뉴얼, 아이디어도 보호받을 수 있음.

마케팅 개념이나 상품에 관한 아이디어는 특성상 알려지므로 비공지성이 충족되지 않아 영업비밀로 보호받기 힘들.

아이디어 탈취(제2조1항차목)도 처벌 가능. 합법적인 거래에서 타인의 아이디어를 훔치는 것은 제재.

영업비밀은 특허와 달리 어떤 권리가 없다. (실시권 등..)

독점배타적 권리를 가지지 못하므로 영업비밀을 각자 동시에 보유할 수 있음.

특허 : 1. 자연법칙을 이용한 2. 기술적 사상의 3. 창작으로서 4. 고도한 것

법적 절차를 밟음

출원일로부터 20년

영업비밀 : 1.공공연히 알려지 있지 아니한 3. 독립된 경제적 가치를 지지는 3. 비밀로 관리된

4. 기술상 정보뿐만 아니라 경영상의 정보

요식행위X. 신규성이 없어도 됨.

유지되는 기간동안

비공지성 : 절대적 비밀을 뜻하는 것은 아님. 역분석으로 장기간, 상당비용이 소요된다면 비공지성으로 인정함.

특허출원 전까지는 비공지성을 만족!

비밀관리성 : 일정한 수준의 노력을 하여야 함.(객관적, 실질적 수준-종합적으로 판단)

직원 교육, 문서관리규칙, 영업비밀 분류표시, 비밀유지의무(NDA) 및 전직금지계약, 출입통제, 네트워크/저장매체  
보안, 주요시설 분리, 퇴직자 관리 등등..

경제적 유용성 : 필요한 정보여야. 개발을 위해 상당한 노력과 비용이 요구되어야 함.

비밀유지의무는 신의칙에 따라 묵시적으로도 생김.

새로 입사한직원이 **전직 회사의 영업비밀이 유지되는 기간 동안** 그 영업비밀을 사용하지 않도록 주의시켜야 함

>> 양벌규정이 있어 법인도 벌금형을 받을 수 있음.

전직금지의무 : 회사가 부여하는 의무. 근로관계 존속/종료 후에 경쟁관계에 있는 동종업체에 취업하지 않아야 할 부작  
위 의무 -> 전직금지약정이 활용됨

=> 합리적인 경우에만 유효. 생존권 등 보장.

현재 3년 무효 판시.

통상 1년!!

지역, 대상 직종이 명시되어야 함.

최근에는 2년도 판례 有

계약은 서면으로 해야 함. 전자적 방식은 인정받기 어려울 수 있음.

보상을 충분히 해야 함.

벌칙규정에 퇴직금 일부 반환조항을 넣으면 근로기준법 20조 위약금또는 손해배상액 예정의 금지에 위반됨.

>> 하지만 퇴직 후의 영업비밀 유출에 대한 위약금 예정은 이 법을 위반하지 않음.

**경업금지약정** : 근로자가 사용자와 **경쟁관계에** 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립하여 운영하는 등의 경쟁행위를 하지 아니할 것을 내용으로 하는 약정.

**경쟁행위 자체를 하지 말아라.**

->

연구부장 3년

영업부장 2년

## 침해에 대한 구제

### 손해배상청구

증거가 있으면 - 가처분신청

증거가 없으면 - 형사절차.

### 가처분

영업비밀 침해에 대한 금지청구에 앞서 영업비밀의 불법적 사용이나 침해가 있는 경우 법원에 그 침해의 중단을 구하는 가처분 신청을 하는 것이 효과적.

### 형사적 구제

18조1항 : 외국 - 15년이하, 15억원 이하 이득액의 10배가 15억을 초과하면 2배이상 10배이하의 벌금.

친고죄 조항을 폐지함.

영업비밀 침해에 대한 민형사상 소송, 가처분을 하기 위해서는 **증거를 확보**하는 것이 중요함.

사례) 오픈소스 프로그램을 사용한 프로그램도 영업비밀 요건을 갖추면 보호받을 수 있다.

### 경고서한

경고서한을 내용증명우편으로 보낸다. 영업비밀의 추가적인 사용 차단. -> 실질적 효과 미비

### 직무발명

종업원의 업무와 관련된 영업비밀에 대한 권리관계를 명확히 해 두어야 함.

@ 발명진흥법, 특허법

영업비밀+직무발명 두가지의 요건을 모두 만족시키는 경우, 그 권리는 **종업원에게 원시적으로 귀속**, 합리적 보상을 통해 회사는 그 기술에 대한 권리를 승계받을 수 있음.

but, 경영상의 정보인 경우 회사가 권리를 가짐.

### 아이디어 탈취규제

합법적인 거래교섭, 거래과정에서 이루어지는 아이디어 탈취도 부정경쟁 행위에 추가됨. (주로 계약 체결 전 발생)

실체가 없는 단순한 구상이나 착상은 보호 대상이 아님.

비밀유지계약(NDA)를 체결하는 것이 바람직함.

## 특허

**발명** : 1.자연법칙을 이용한 2.기술적 사상의 3.창작 4. 고도한 것  
심사등록절차에 의해 등록. 선원주의. 1발명1권리

- 2. 기술적 사상의 : 추상적이고 개념적이어도 됨. 실체가 없어도 됨.
- 3. 창작 : 스스로 창작했다고 인식하면 됨
- 4. 고도성 : 높은 수준

“특허를 받을수 있는 권리“ 이전 가능. 특허출원후에는 신고해야 함. 이 권리를 질권으로는 할 수 없음  
단독발명 <-> 공동발명(공동으로 출원해야 함. 각자실시 가능)  
직무발명 <-> 자유발명(특허는 발명자에게. 회사는 무상 통상실시권)  
물건발명 <-> 방법발명  
기본발명 <-> 개량발명  
용도발명 : 새로운 용도로. viagra  
결합발명 <-> 비결합발명  
조합발명 : 새로운 상승효과  
주합발명 : 상승효과X 특허X  
수치한정발명 : 다른 수치를 한정했을 때 효과의 현저성과 진보성 인정.

**특허요건** : 1. 산업상 이용가능 해야 2. 신규성 3. 진보성

- 2. 신규성. 공지되었거나, 실시되었거나, 간행물에 기재되었거나, 등등..

본인이 공지했거나 모인출원 등 본인 의사에 반하여 공지된 경우, 공지일로부터 12개월 이내 출원, 출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출해야 한다. 그러면 공지되지 않은 것으로 봄. 출원일은 소급되지 않음.

국방상 필요한 경우 외국에 특허출원 금지, 특허출원 금 등으 할 수 있음. 정당한 보상금 지급  
전시 사변 등 “특허를 받을 수 있는 권리“ 정부가 수용. 정당한 보상금 지급.

### 특허출원의 주체

**권리능력이 있는 자연인과 법인.**

미성년자,피한정,피성년은 법정대리인이. 다만 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우는 가능.

### 모인출원 시

구제를 해 줌. 무권리자의 특허출원 출원일이 유지. 30일 이내에 출원해야 소급 가능.

### 직무발명

회사가 예약승계에 의해 회사가 특허 소유자가 될 수 있음.

종업원이 특허를 받는 경우라면 회사는 통상실시권을 가지게 되어 발명을 무상으로 이용할 수 있다.

### 공동발명

## 특허출원절차

청구항을 자세히 적어애 함.

선출원 : 신규성 판단은 시로 하고, 선출원의 판단은 **일로** 함. 협의를 해야 함.

보정제도 : 하자가 있을 때 수정해도 효력을 출원시까지로 소급 인정

절차보정 : 특허심판원의 보정명령에 따른 보정.

실체보정 : 명세서나 도면 수정.

분할출원 제도 : 하나의 특허로 출원한 후 분할하는 것.

출원변경제도 : 특허 <-> 실용신안 변경하는 것

조약에 의한 우선권 제도 : ~

**심사청구제도** : 특허출원과 별도로 특허출원일로부터 3년 이내에 특허청장에게 심사청구절차를 밟아야 함. 밟지 않으면 취하한 것으로 간주됨. 방어출원을 심사에서 배제하기 위함.

우선심사제도가 있음. 꼭 본인이 청구하지 않을수도 있음.

**정보제공제도** : 거절이유를

**특허출원공개제도** : 1년 6개월 이후 경과. 출원인의 신청이 있으면 더 빨리 공개할 수도 있음. 출원된 발명에 대해서 업으로 실시하는 자에게 경고, 보상금 지급 청구 가능. 보상금 청구는 설정등록된 후에만 가능.

**특허권** : 실시할 수 있는 권리

**특허권 존속기간** : 설정등록일부터 특허출원일 후 20년. 실제 존속기간은 20년보다 짧음

**특허권 존속기간 연장제도** : 의약품, 농약 등.. 국내 한정.

**특허권 공공의 이익을 위한 제한** : 연구, 시험을 위한 실시. 국내통과 이동수단, 이미 있던 물건

## 특허권의 변동

**양도할 수 있다.** 특허청에 등록해야 효력이 발생한다.

**특허권의 소멸**

존속기간의만료, 특허료 불납, 상속인 부존재... 등등

특허료를 납부하지 않으면 소멸된다.

상속인이 없으면 소멸된다.

특허권을 포기할 수 있다. 질권자, 전용실시권자, 통상실시권자 등의 동의가 필요함.

## 실시권

**전용실시권** : 독점적으로 실시권을 허락

- 특허청에 등록해야 함

**통상실시권** : 비독점적으로 실시권을 허락

- 법정실시권, 강제실시권도 통상실시권임.

## 특허권 침해 및 구제

**침해** : 제3자가 정당한 권한 없이 업으로서 실시하는 경우

**침해금지청구권** : 특허권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대해 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

**손해배상청구권** : 고의·과실로 특허권을 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있음. 실시료를 받을 수 있음. 5배가 넘지 아니하는 범위 내에서 배상액을 정할 수 있음. - 소멸시효 3년

**신용회복청구권** : 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

**형사적 구제방법** : 고의로 특허 침해 시 처벌 가능.

**비밀유지명령** :

심판~~